

1500065-88.2022.8.26.0570
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen
Comarca: Miracatu
Foro: Foro de Miracatu
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 05/08/2022
...

As drogas e os objetos relacionados ao tráfico foram efetivamente apreendidos e periciados.

Interrogado, o réu confessou. Disse que tinha as drogas em depósito para fins de tráfico.

Assim, as versões dos policiais, a versão do réu, a quantidade e a variedade da droga e a forma como estava embalada e o dinheiro apreendido deixam evidente o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Miracatu
Foro de Miracatu
1ª Vara
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 50, Miracatu - SP - cep 11850-000

1500065-88.2022.8.26.0570 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500065-88.2022.8.26.0570
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
KENNEDY XAVIER BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

KENNEDY XAVIER BARBOSA, qualificado a fls.27, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 4 de fevereiro de 2022, por volta das 20h00, na Rua Benedito Martins, no.428, Jardim Alvorada, na cidade e Comarca de Miracatu, tinha em depósito, para fins de tráfico, 476 pedras de crack; 302 porções de cocaína e 42 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram KENNEDY sair de um terreno baldio e entrar rapidamente em uma residência. Inicialmente, os policiais ingressaram no terreno, onde localizaram parte do entorpecente acima descrito. Na sequência, os policiais foram até a casa em que o acusado ingressara, sendo atendidos pelo próprio KENNEDY, que carregava um bebê.

Indagado, KENNEDY acabou por confirmar que a droga do terreno lhe pertencia, mas

afirmou que não havia nada de ilícito em sua casa.

Franqueados pelo acusado, os policiais ingressaram na casa, onde localizaram um simulacro de arma de fogo; 14 porções de maconha dentro de um saco de leite em pó e R\$229,00, guardados dentro de uma caixa de telefone celular, ao lado do berço da criança.

Na ocasião, KENNEDY foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.1). Às fls.11/12 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão dos objetos, dos entorpecentes e do dinheiro apreendidos.

O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.81/86). O pedido foi deferido, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls.97/98).

A denúncia foi oferecida às fls.136/139. Citado, KENNEDY apresentou resposta à acusação às fls.170/175. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.184).

O laudo químico-toxicológico foi juntado às fls.214/218.

Em audiência foram ouvidos: Rafael Luís Santos dos Reis, Moabe Soares Leandro e KENNEDY XAVIER BARBOSA.

As partes apresentaram memorias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos em sede policial e em Juízo, os policiais Rafael e Moabe afirmaram que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina no Jardim Alvorada, quando avistaram KENNEDY sair de um terreno baldio e atravessar a rua em passos largos, ficando evidente que ele tentava fugir de possível abordagem. Disseram que, primeiro, ingressaram no terreno, onde localizaram 28 porções de maconha, além de grande quantidade de crack e cocaína. Disseram que, na sequência, foram até a casa dele, que ficava na frente do terreno. Afirmaram que, na residência, localizaram mais 14 porções de maconha dentro de um pote de leite em pó, um simulacro de revólver e dinheiro.

As drogas e os objetos relacionados ao tráfico foram efetivamente apreendidos e periciados.

Interrogado, o réu confessou. Disse que tinha as drogas em depósito para fins de tráfico.

Assim, as versões dos policiais, a versão do réu, a quantidade e a variedade da droga e a forma como estava embalada e o dinheiro apreendido deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência dos elementos do conjunto probatório em casos semelhantes, já decidiu o E. TJSP:

Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos, pela prova documental e oral. Negativa do apelante, que restou isolada nos autos. Depoimentos dos policiais, aliada à prisão em flagrante do recorrente, e a quantidade e variedade de droga apreendida, que

demonstram que o entorpecente encontrado com o réu se destinava ao comércio ilícito. No entanto, o réu é reincidente, mas não ostenta Maus antecedentes - Desclassificação do delito de tráfico para porte. Impossibilidade. A figura do usuário não afasta a do traficante. Pena reduzida. Possibilidade - Regime prisional fechado corretamente fixado. Apelo parcialmente provido, para reduzir a pena a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP - 0003728-88.2010.8.26.0296 - Apelação - Relator: Borges Pereira - Comarca: Jaguariúna - Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 30/10/2012 - Data de registro: 31/10/2012 - Outros números: 37288820108260296)

Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, pela apreensão do entorpecente, pelos depoimentos dos policiais e demais provas acostadas aos autos - Alteração da pena fixada Necessidade - Regime prisional fechado - Mantido Sentença reformada - Apelo parcialmente provido. (TJSP - 0006062-04.2011.8.26.0606 - Apelação - Relator: Borges Pereira - Comarca: Suzano - Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 30/10/2012 - Data de registro: 31/10/2012 - Outros números: 60620420118260606)

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei no.11.343/06, não era elevada a quantidade de droga apreendida.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade, a culpabilidade e a conduta social do agente.

Não foram especiais os motivos e as consequências do delito.

Quanto às circunstâncias, o agente guardava drogas dentro do pote de leite de seu filho e dinheiro ilícito em uma caixa ao lado do berço da criança, usando o infante para acobertar sua atividade ilícita. Ele, inclusive, recebeu os policiais em sua casa com o bebê no colo.

Ademais, KENNEDY ostenta 3 condenações anteriores definitivas, sendo que duas delas caracterizam Maus antecedentes e a última caracteriza reincidência.

Assim, ante as circunstâncias do delito e os Maus antecedentes, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo legal - 5 anos de reclusão - o que perfaz 6 anos e 8 meses de reclusão.

O réu é reincidente específico, mas confessou.

Compenso, pois, a agravante com a atenuante e mantenho a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, não é aplicável ao caso em tela, pois o agente é reincidente específico, conforme anotação de sua folha de antecedentes.

Torno, pois, definitiva a pena de 6 anos e 8 de reclusão.

O regime inicial será o fechado, único possível, ante o disposto na Lei no.11.464/07 e tendo em vista a reincidência.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, em 1/3 acima do mínimo legal - 500 dias-multa - o que perfaz 666 dias-multa.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO KENNEDY XAVIER BARBOSA à pena de 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

CONDENO o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação. O acusado é reincidente específico e não tem ocupação lícita, com o que voltará a vender entorpecentes e colocará novamente em risco a ordem pública. As penas privativas de liberdade anteriores já não foram suficientes para freá-lo.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Considerando que o dinheiro e os objetos apreendidos eram todos utilizados no tráfico de droga e produto deste, decreto a perda dos mesmos em favor do FUNAD.

P.I.C.

Miracatu, 05 de agosto de 2022.